Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Ijuí

Rua Tiradentes, 671, Cx. Postal 361 - 6º andar - Sala 601 - Bairro: Centro - CEP: 98700000 - Fone: (55) 302-99963 - (55)99725-3046 - Email: frijui2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5014271-16.2023.8.21.0016/RS

AUTOR: EDINARA BUZZATTI DOS SANTOS
ADVOGADO(A): VALMOR LUIZ ALIEVI (OAB RS045327)
RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

EDINARA BUZZATTI DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, alegando que é segurada da parte requerida, visando a prestação de assistência médica hospitalar. Mencionou que foi diagnosticada com TROMBOCITOSE ESSENCIAL e MIELOFIBROSE (CID's C94.5 e D47.3), e que lhe foi prescrito o medicamento RUXOLITINIBE 20MG (JAKAVI). Afirmou que a solicitação de fornecimento do fármaco foi indeferida pelo réu, sob a alegação de que o tratamento não consta na lista para distribuição. Requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar ao requerido o fornecimento do medicamento. Ao final, requereu a procedência dos pedidos, com a condenação do réu ao fornecimento do medicamento prescrito, bem como nos ônus sucumbenciais. Requereu AJG e juntou documentos.

Intimada a autora para acostar documentos complementares (evento 02), atendeu no evento 05.

Foi deferida a antecipação de tutela e a AJG à autora (evento 07)

Remetido ao CEJUSC para designação de audiência para tentativa de conciliação, o processo foi devolvido em razão de não ser mediável (evento 12).

Citado, o réu apresentou contestação (evento 20), alegando que o tratamento prescrito não está previsto no protocolo oncológico adotado pelo IPE Saúde. Discorreu sobre a ausência de obrigação em fornecer o medicamento, pois observa o rol mínimo de tratamentos formulado pela agência reguladora, sendo inviável a interpretação de que o rol seria meramente exemplificativo. Discorreu sobre o sistema de saúde e sustentabilidade do fundo de assistência. Postulou o julgamento de improcedência dos pedidos. Juntou documentos (evento 21).

Houve réplica (evento 24).

Intimadas as partes para dizer quais as provas que pretendiam produzir (evento 26), o réu informou que não há mais provas a produzir (evento 30) e a autora silenciou.

Com vista, o Ministério Público disse não ser caso de intervenção (evento 38).

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Cabível o pronto julgamento, pois não foram requeridas outras provas pelas partes.

Inaplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do STJ.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora busca a condenação do réu a fornecer o medicamento RUXOLITINIBE 20MG (JAKAVI) para tratamento de TROMBOCITOSE ESSENCIAL e MIELOFIBROSE (CID's C94.5 e D47.3). Conforme laudo do evento 1, LAUDO7:

A paciente Edinara Buzzatti dos Santos possui diagnóstico de Trombocitose Essencial desde 2018 . Estava em tratamento com Hidroxiuréia. Evoluiu com progressão de doença e com diagnóstico de Mielofibrose pós Trombocitemia Essencial. Apresenta sintomas constitucionais, anemia e esplenomegalia volumosa.
Necessita usar ruxolitinibe na dose de 20 mg ao dia durante 6 meses.
O não uso implica em risco de vida.
CID C94.5
D47.3

Drª Cheila Eickhoff
Hematologista
CRM 25551

25551

Restou comprovado que a autora possui plano de assistência médica com o requerido, bem como a necessidade na utilização do fármaco, indispensável àquela para a manutenção de sua saúde, tendo sido deferida a tutela de urgência pleiteada.

Não se pode olvidar que o direito à saúde, constitucionalmente previsto, é direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representando consequência indissociável do direito à vida e dignidade da pessoa humana.

Sendo a autora segurado do plano de saúde fornecido pelo réu, o que restou incontroverso nos autos, possui o direito de receber o atendimento médico pleno e adequado à sua enfermidade.

A Lei Complementar n.º 12.134/04 estabelece que:

> *Art. 1º -- Fica reestruturado o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, denominado IPE-SAÚDE, tendo como gestor o IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, autarquia criada pelo Decreto nº 4.842, de 8 de agosto de 1931, segundo os ditames da presente Lei Complementar, resoluções e regulamentos próprios.*
>
> *§ 1º - O Sistema de que trata o "caput" engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários, constituído pelo Plano Principal, também denominado IPE-SAÚDE e por Planos Suplementares e Complementares, que já existam ou que venham a ser criados, para o aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade da cobertura prestada.*
>
> *Art. 2º - Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde.*

Ainda, deve-se observar o disposto na Resolução n.º 21/79 do IPERGS, que regula a assistência médico-hospitalar:

> *Art. 2º - O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.*
>
> *Art. 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia. - grifei.*
>
> *Art. 9º - A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços: 1 – Emergências 2 – Consultas Médicas 3 – Serviços Complementares 4 – Tratamento Ambulatorial 5 – Tratamento Hospitalar*

Como pode ser verificado, o plano de saúde do IPERGS prevê a especialidade médica da qual necessita a autora – oncologia, e está obrigado a realizar os atos necessários ao seu diagnóstico e tratamento.

Ressalto, por oportuno, que a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, alterou a Lei nº 9.656/98, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Com o advento desta Lei, portanto, descabe a tese de que o rol de procedimentos e eventos editado pela ANS é taxativo, visto que prevê o dever de autorização de cobertura pela operadora de plano de saúde mesmo quando o tratamento ou o procedimento prescrito não esteja previsto nesse rol de referência básica, atendidas as exigências estabelecidas pela norma, fulcro no art. 10, §§ 4º, 12º e 13º, da Lei nº 9.656/98.

No sentido do exposto:

> *PREVIDÊNCIA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TRATAMENTO JÁ DEFLAGRADO APÓS TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deflagrado o tratamento com o medicamento oncológico pleiteado (NIVOLUMABE), diante de tutela provisória de urgência deferida pelo juízo a quo, não se apresenta razoável suspendê-lo, sob pena de grave risco à vida do demandante, considerada a gravidade da doença e seu estágio, não configurando a Lei Estadual nº 15.144/18 impedimento absoluto ao uso de medicamentos que se mostrem indispensáveis e cujos empregos não podem aguardar pela atualização dos protocolos oncológicos da autarquia. (...) APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50003942220228210120, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 06-09-2023) (grifei)*

Assim, não é possível ao requerido negar a cobertura à beneficiária, o que contraria o seu próprio objetivo, qual seja, o de propiciar um plano mais amplo possível.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por EDINARA BUZZATTI DOS SANTOS contra IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL a fornecer ao autor o medicamento RUXOLITINIBE 20MG (JAKAVI), um comprimido ao dia, enquanto persistir a necessidade, tornando definitiva a tutela concedida, nos termos da fundamentação.

Sucumbente, a autarquia ré deverá arcar com as despesas processuais, e honorários advocatícios ao procurador da autora, que fixo em 10% do valor da causa atualizado, levando em consideração o disposto no art. 85, § 3º, CPC.

O requerido é isento ao pagamento da Taxa Única Judiciária, conforme Lei Estadual n° 14.634/2014.

Intimem-se.

Nada sendo requerido e não havendo custas pendentes, arquive-se, pois eventual cumprimento de sentença deverá ser postulado em autos apartados.

Documento assinado eletronicamente por **SIMONE BRUM PIAS, Juíza de Direito**, em 29/7/2024, às 11:52:6, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10063978284v5** e o código CRC **e605d200**.